Caso práctico: la entrega de las computadoras

Ejercicio del módulo 4: ejecución contractual y controversias. Los nombres y hechos son ficticios.

Los hechos

La Municipalidad de Valle Alto contrató a la empresa “Soluciones Digitales S.A.C.” para entregar 40 computadoras en un plazo determinado. Pocos días antes de que venza el plazo, el contratista informa que un retraso en la importación del equipo impedirá cumplir la fecha y solicita una **ampliación de plazo**. Al mismo tiempo, el área usuaria pide agregar 5 computadoras más a la compra.

Preguntas

1. ¿Qué debe revisar la entidad para decidir si corresponde la ampliación de plazo solicitada?
2. Si el contratista entrega fuera de plazo y no hubo ampliación aprobada, ¿qué consecuencia prevé normalmente el contrato?
3. ¿Qué debe cuidar la entidad antes de aceptar las 5 computadoras adicionales?
4. Si las partes no se ponen de acuerdo, ¿qué mecanismos de solución de controversias puede prever el contrato?

Respuestas orientativas

Pregunta	Respuesta orientativa
1	Que el retraso **no sea imputable al contratista** o responda a una causal prevista en la normativa, que se solicite **dentro del plazo y con el sustento** que se exige, y qué efecto tendría en el cronograma.
2	Normalmente se aplica una **penalidad por mora** según lo pactado en el contrato y la normativa. Debe revisarse cómo se calcula y su tope.
3	Que la **prestación adicional** esté permitida por la normativa, que exista **disponibilidad presupuestal** y que se siga el procedimiento y las aprobaciones requeridas.
4	Por lo general: **conciliación** y **arbitraje**, y en algunos casos mecanismos como la junta de resolución de disputas. Deben estar previstos en el contrato y en la normativa.

Recuerda. Los plazos, topes de penalidad y requisitos exactos dependen de la normativa de contrataciones vigente. Úsalos siempre desde la fuente oficial al resolver un caso real.